Recenzja prawna formalizacji Konstytucji RP

Nov 6, 2026 · @Pawel

Prosimy o ocenę 88 założeń interpretacyjnych i 73 luk wykrytych przy zapisie procedur, kompetencji i ograniczeń praw z Konstytucji RP w języku Lean 4. Najpilniejsze jest siedem pytań z części „Pytania priorytetowe”, bo od nich zależą najmocniejsze wnioski modelu.

O co prosimy

Potrzebujemy oceny prawnika konstytucjonalisty, zanim model obejmie kolejne przepisy. Dla każdego założenia prosimy o jedną z trzech odpowiedzi:

- **przyjąć**, jeśli wykładnia jest prawidłowa albo dominująca,
- **zmienić**, wraz z proponowaną wykładnią,
- **sporne**, jeśli obie wykładnie są dopuszczalne i model ma zachować oba warianty.

Dla każdej luki prosimy ocenić, czy to rzeczywista luka, kwestia rozstrzygnięta w orzecznictwie lub ustawie, czy skutek uproszczenia modelu. Mile widziane są wskazania orzeczeń i piśmiennictwa, bo projekt ich nie analizował.

Czym jest model

Model jest formalnym zapisem jednej roboczej interpretacji tekstu, a nie opinią prawną. Lean sprawdza, czy wniosek logicznie wynika z przyjętych definicji i założeń. Nie sprawdza, czy te założenia są prawidłowe ani jak rozstrzygnąłby Trybunał Konstytucyjny.

- **Tekst:** wzór to tekst ujednolicony Kancelarii Sejmu (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.). Równolegle porównano wydanie Senatu.
- **Zakres:** siedem procedur: tworzenie rządu, ustawodawstwo, zmiana Konstytucji, wotum i dymisja, referendum, wybór Prezydenta i ciągłość urzędu oraz stany nadzwyczajne. Do tego dochodzą kontrasygnata, właściwość Trybunału Konstytucyjnego i ograniczenia wolności i praw.
- **Pokrycie:** na 624 wiersze przepisów 2 są ujęte w pełni, 176 częściowo, a 446 nie jest rozpoczętych.
- **Poza modelem:** ustawy, regulaminy izb, orzecznictwo, doktryna, praktyka ustrojowa i pojęcie terytorium. Rozdziały I–II są ujęte tylko punktowo.

Słowo „blokada” oznacza, że w modelu nie ma dalszego przejścia, bo tekst Konstytucji nie opisuje skutku. Nie oznacza to, że w praktyce albo w innych aktach prawnych brak rozwiązania. Wszystkie warianty mają dziś status roboczy.

Analiza wybranych 10 norm pokazała pięć par nakazu i zakazu, których nie da się spełnić w tej samej chwili: art. 155 ust. 2 z art. 228 ust. 7 i art. 131 ust. 4, art. 128 ust. 2 z art. 228 ust. 7, art. 235 ust. 6 z art. 228 ust. 7 (przy wariancie V5) oraz art. 235 ust. 7 z art. 228 ust. 6. Obowiązek z terminem koliduje z zakazem tylko wtedy, gdy zakaz obejmuje całe okno wykonania, np. 74 dni przy wyborach po opróżnieniu urzędu. Model nie ma reguły pierwszeństwa dla tych par, a obie reguły przyjęte dla próby usuwają wszystkie kolizje systemu. Wybór między nimi należy do wykładni.

Pytania priorytetowe

Od tych siedmiu odpowiedzi zależą najmocniejsze wnioski modelu, więc prosimy zacząć od nich. W kolumnie po prawej można wpisywać stanowisko.

Nr	Pytanie	Przepisy	Co pokazuje model	Stanowisko
1	Czy po usunięciu niezgodności Prezydent może ponownie wystąpić do Trybunału?	art. 122 ust. 3–4 (U3, L13)	Jeśli tak, ta sama ustawa może wracać bez ograniczenia liczby razy. Tekst nie gwarantuje wtedy końca procedury.	
2	Czy zakaz z art. 228 ust. 7 obejmuje referendum zatwierdzające?	art. 228 ust. 7, art. 125 ust. 4, art. 235 ust. 6 (V5, L18)	Jeśli tak, termin 60 dni koliduje z zakazem, gdy ochrona obejmuje całe okno. Jeśli nie, referendum może się odbyć w okresie ochronnym.	
3	Od jakiej liczby głosów liczyć większość 2/3, 3/5 i bezwzględną?	art. 120–122, 154, 235 ust. 4 (G2, L1)	Bez wstrzymujących się większość bezwzględna staje się równa zwykłej, a minimum dla art. 235 ust. 4 spada ze 154 do 1 głosu.	

Nr	Pytanie	Przepisy	Co pokazuje model	Stanowisko
4	Która norma ma pierwszeństwo przy skróceniu kadencji Sejmu?	art. 155 ust. 2, art. 228 ust. 7, art. 131 ust. 4 (P5, L2, L39)	Nakaz skrócenia koliduje z zakazem w okresie ochronnym i, jeśli przechodzi na zastępcę, z zakazem dla osoby wykonującej obowiązki.	
5	Jak rozumieć odpowiednie stosowanie art. 158 ust. 2 do ministra?	art. 159 ust. 1 (R2, R3, L26)	Tekst nie ustala progu powtórnego wniosku ani tego, czy limit liczy się dla danego ministra.	
6	Czy przy zmianie Konstytucji Prezydentowi przysługuje weto albo wniosek do Trybunału?	art. 235 ust. 7, art. 122, art. 228 ust. 6 (V4, V8, L20, L21)	Model nie ma weta, a wniosek do Trybunału jest wariantem. Zakaz zmiany Konstytucji wiąże z podpisem.	
7	Czy klauzule szczególne działają obok art. 31 ust. 3, czy zamiast niego? Czy w stanach nadzwyczajnych obowiązują art. 31 ust. 3 oraz zakazy spoza art. 233 ust. 1?	art. 22, 31, 53, 54, 61, 64, 228, 233 (E1, E3, E7, L61–L63)	Odpowiedź zmienia wynik m.in. dla art. 22 i art. 61 ust. 3. O zakazie cenzury w stanie wojennym decyduje dalsze obowiązywanie zakazu (E7), a nie art. 31 ust. 3.	

Założenia do oceny

Model przyjmuje 88 założeń spoza tekstu Konstytucji albo uproszczeń. Litera oznacza obszar: G głosowanie, C czas, A akty prawne, P tworzenie rządu, U ustawodawstwo, V zmiana Konstytucji, R odpowiedzialność rządu, Q referendum, W Prezydent, S stany nadzwyczajne, K kompetencje, E wolności i prawa, F analiza norm. Kolumna „Ocena” jest do wypełnienia: przyjąć, zmienić albo sporne.

Id	Założenie	Ocena
G1	Obecność na posiedzeniu to udział w głosowaniu.	

Id	Założenie	Ocena
G2	Mianownik „głosów” jest wariantem: wszyscy głosujący albo tylko „za” i „przeciw”.	
G3	Większość zwykła to więcej głosów „za” niż „przeciw”.	
G4	„Większością p/q” i „co najmniej p/q” znaczą to samo: udział „za” nie mniejszy niż p/q.	
G5	„Większością głosów” w art. 155 ust. 1 i art. 160 to większość zwykła.	
G6	Większość ustawowej liczby to ponad połowa tej liczby, niezależnie od frekwencji.	
C1	Chwile liczymy w pełnych godzinach, a dobę jako 24 godziny.	
C2	„W ciągu n dni od dnia d”: dzień d nie wlicza się do n, czynność można wykonać już tego dnia, a ostatni jest dzień d + n.	
C3	„Niezwłocznie” nie ma wartości liczbowej i jest parametrem.	
C4	Długość miesięcy i lat zależy od kalendarza, który jest parametrem.	
C5	Terminu nie przesuwamy, gdy kończy się w dniu wolnym od pracy.	
A1	Pierwszeństwo aktów opisuje tylko kolizję. Warunki z art. 91 ust. 2–3 nie są modelowane.	
A2	Art. 87 to zamknięty katalog źródeł powszechnie obowiązujących, poszerzony o art. 234 ust. 2.	
P1	Głosowanie nad wotum mieści się w 14 dniach z art. 154 ust. 2, choć przepis wyznacza termin Prezesowi Rady Ministrów.	
P2	Brak uchwały w terminie to nieudzielenie wotum lub niewybranie rządu.	
P3	14 dni z art. 155 ust. 1 liczymy od upływu terminu z art. 154 ust. 3.	

Id	Założenie	Ocena
P4	Art. 154 ust. 3 zd. 2 i art. 155 ust. 2 nie mają terminu. Dodatkowy limit jest wariantem.	
P5	Rozstrzygnięcie kolizji art. 155 ust. 2 i art. 228 ust. 7 jest wariantem.	
U1	Po orzeczeniu Trybunału termin podpisania biegnie dalej z pozostałymi dniami.	
U2	Trzy czytania z art. 119 ust. 1 są ujęte jako jeden etap.	
U3	Po usunięciu niezgodności ustawa wraca do Prezydenta, który może znowu wystąpić do Trybunału.	
U4	Powrót ustawy do Senatu po usunięciu niezgodności jest wariantem.	
U5	Wystąpienie do Trybunału trwale wyklucza drogę z art. 122 ust. 5 dla tej ustawy.	
U6	Terminy bez wartości liczbowej (Sejm, Marszałek, Trybunał) ujmuje wspólny parametr.	
U7	Limit liczby zwrotów to wariant spoza tekstu.	
U8	Ustawa budżetowa z art. 224 nie jest modelowana.	
U9	Bierność Sejmu wobec stanowiska Senatu jest osobnym parametrem.	
V1	60 dni Senatu liczymy od uchwalenia ustawy przez Sejm.	
V2	Senat nie wnosi poprawek. Odmienny tekst to brak uchwalenia, bez drogi powrotnej.	
V3	Ustawa z rozdziałów I, II lub XII idzie do Prezydenta po 45 dniach albo po referendum.	
V4	Zakaz zmiany Konstytucji z art. 228 ust. 6 wiążemy z podpisaniem ustawy.	
V5	Objęcie referendum z art. 235 ust. 6 zakazem z art. 228 ust. 7 jest wariantem.	
V6	„Większość głosujących” liczymy od ważnych głosów „za” i „przeciw”.	

Id	Założenie	Ocena
V7	Nieważność referendum kończy procedurę niepowodzeniem.	
V8	Weta nie ma, a wniosek do Trybunału przed podpisem jest wariantem.	
V9	Dodatkowy limit czasu liczymy od pierwszego dozwolonego dnia.	
R1	Górna granica głosowania nad wnioskiem to parametr liczony od 7. dnia.	
R2	Próg powtórnego wniosku przeciw ministrowi jest parametrem.	
R3	Model śledzi jednego ministra, a limit powtórnego wniosku dotyczy tego ministra.	
R4	Po wotum nieufności dymisja i powołanie to jedno przejście.	
R5	Nowy rząd zaczyna bez historii wniosków z art. 158 ust. 2.	
R6	Dzień przyjęcia dymisji jest dniem początkowym z art. 154 ust. 1.	
R7	Art. 161 nie jest modelowany, a art. 157 jest tylko podstawą odpowiedzialności.	
Q1	W referendum rozstrzyga więcej głosów „za” niż „przeciw”, a remis nie rozstrzyga.	
Q2	Udział obejmuje także oddających głos nieważny.	
Q3	„Sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa” jest parametrem.	
Q4	Wynik niewiążący i nieważność kończą procedurę, a terminy są parametrem.	
Q5	Zakaz z art. 228 ust. 7 dotyczy przeprowadzenia, a nie zarządzenia referendum.	
Q6	Model obejmuje jedno referendum, bez art. 90 ust. 3 i art. 170.	
W1	60 dni i dzień wolny z art. 128 ust. 2 dotyczą obu trybów wyborów.	

Id	Założenie	Ocena
W2	„Ponownie wybrany tylko raz” liczymy łącznie, nie tylko dla kadencji po sobie.	
W3	Wyniki tur wyborów są parametrem scenariusza.	
W4	Model nie sprawdza kolejności zapasowych kandydatów, a liczbę zastąpień ogranicza parametr.	
W5	Terminy 14 i 60 dni stosujemy także po nieważności wyboru.	
W6	Art. 228 ust. 7 zakazuje głosowania, ale model nie wyznacza nowej daty.	
W7	Prezydent może wrócić po przejściowej niemożności.	
W8	Zawieszony Prezydent ma zastępcę, bo art. 145 ust. 3 stosuje art. 131 odpowiednio.	
W9	Model zna tylko dwóch Marszałków i nie opisuje dalszego zastępstwa.	
S1	Automat liczy godziny, a inne procedury czytają historię stanów w dniach.	
S2	Przesłanki stanów są ocenne i są parametrami.	
S3	Prezydent może nie uwzględnić wniosku Rady Ministrów.	
S4	Zgoda Sejmu na przedłużenie to zwykła większość z art. 120.	
S5	Stan może skończyć się przed terminem, a stan wojenny decyzją Prezydenta.	
S6	Okres ochronny obejmuje dzień zakończenia i 90 kolejnych dni.	
S7	Kadencja trwa do pierwszego dnia poza okresem ochronnym, a odległe stany nie mają wpływu.	
S8	Art. 233 ust. 2 modeluje tylko motyw ograniczenia, bez oceny z art. 228 ust. 5.	
S9	Stan wygasa z planowanym końcem, także przed decyzją Sejmu.	

Id	Założenie	Ocena
S10	Rozporządzenia z art. 234 zatwierdza Sejm, gdy może obradować, także po stanie wojennym.	
K1	Objęcie wniosku o ponowne rozpatrzenie punktem 6 art. 144 ust. 3 jest wariantem.	
K2	Katalog z art. 144 ust. 3 jest zamknięty. Model nie rozstrzyga pojęcia aktu urzędowego.	
K3	Automaty procedur nie sprawdzają kontrasygnaty i zakładają akt, który spełnia ten warunek.	
K4	Skargę z art. 188 pkt 5 wnosi tylko podmiot z art. 79.	
K5	Rozporządzenie z mocą ustawy z art. 234 badamy tylko względem Konstytucji.	
K6	Podmioty z art. 191 ust. 1 pkt 3–5 składają wniosek tylko w sprawach aktów normatywnych.	
K7	Art. 186 ust. 2 obejmuje każdą kontrolę aktu normatywnego względem Konstytucji, ale nie względem umów ani ustaw.	
K8	Skarga i pytanie prawne obejmują każdy rodzaj aktu poza Konstytucją. Model nie bada, czy konkretny akt jest normatywny.	
E1	Klauzule szczególne działają obok art. 31 ust. 3 albo zamiast niego: to wariant.	
E2	Przepisy sformułowane jako zakaz bez wyjątku nie podlegają ograniczeniom.	
E3	Obowiązywanie art. 31 ust. 3 obok art. 228 i art. 233 jest wariantem.	
E4	Każda klauzula wymaga formy ustawy, także art. 45 ust. 2.	
E5	Przypisanie klauzul obejmuje wybrane przepisy. Pozostałe prawa rozdziału II mają tryb ogólny.	
E6	Lista 16 pojęć ocennych nie jest wyczerpująca, a pojęcia są parametrami bez definicji.	

Id	Założenie	Ocena
E7	Obowiązywanie zakazów i klauzul spoza art. 233 ust. 1 w stanie nadzwyczajnym jest wariantem, niezależnym od E3.	
E8	Jeden ustęp może zawierać kilka norm. Art. 59 ust. 4 obejmuje też rokowania i strajk jako inne wolności związkowe.	
F1	Analiza norm obejmuje wybrany system 10 norm, a nie wszystkie obowiązki.	
F2	Wykonalność statyczna to istnienie wyboru czynności spełniającego działające nakazy i zakazy. Dozwolenie sprzeczne z zakazem nie jest niewykonalne.	
F3	„Niezwłocznie” z art. 190 ust. 2 i organ ogłaszający są parametrami.	
F4	Wykonalność terminowa to dzień w oknie obowiązku bez zakazu: 74 dni dla art. 128 ust. 2, 60 dla art. 235 ust. 6 i 21 dla art. 235 ust. 7.	

Luki i spory

Wykaz obejmuje 73 miejsca, w których tekst milczy, normy kolidują albo model musiał przyjąć wykładnię. Kolumna „Ocena” jest do wypełnienia: luka, rozstrzygnięte gdzie indziej albo uproszczenie modelu.

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L1	art. 120–122, 154, 235	Liczenie wstrzymujących się w mianowniku.	Dwa warianty, minima 138 i 154 głosy albo 1 głos.	
L2	art. 155 ust. 2, art. 228 ust. 7	Nakaz skrócenia kadencji a zakaz w okresie ochronnym.	Dowodzi kolizji i niesprzeczności obu rozstrzygnięć.	
L3	art. 91 ust. 2	Stosunek umowy bez zgody do ustawy.	Nie porządkuje tych aktów.	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L4	art. 8 ust. 1, art. 91 ust. 3	Prawo organizacji międzynarodowej a Konstytucja.	Stawia Konstytucję wyżej, bez orzecznictwa.	
L5	art. 120, art. 155 ust. 1	Bardzo niski próg zwykłej większości.	Jeden głos „za” przy kworum, wynik teoretyczny.	
L6	art. 230, art. 232	Brak górnej granicy stanu klęski.	Rozwinięte w L46.	
L7	art. 154 ust. 3 zd. 2	Brak terminu powołania rządu wybranego przez Sejm.	Rząd może powstać dowolnie późno.	
L8	art. 154 ust. 3, art. 155 ust. 1	Brak skutku bezczynności Prezydenta.	Procedura staje.	
L9	art. 155 ust. 1–2	Brak terminu skrócenia i początku 14 dni.	Liczy od upływu terminu z art. 154 ust. 3.	
L10	art. 228 ust. 7, art. 229	Trwały stan wojenny a skrócenie kadencji.	Przy pierwszeństwie art. 228 skrócenia nie ma.	
L11	art. 154 ust. 2	Termin 14 dni nie dotyczy głosowania w Sejmie.	Przyjmuje P1.	
L12	art. 122 ust. 6, art. 224 ust. 2	Brak terminu Trybunału przy zwykłej ustawie.	Podpis dowolnie późno, brak orzeczenia blokuje.	
L13	art. 122 ust. 4	Brak limitu zwrotów ustawy.	Ustawa może wracać bez ograniczenia przy U3.	
L14	art. 122 ust. 6	Wznowienie biegu terminu podpisania.	Zachowuje pozostałe dni (U1).	
L15	art. 122 ust. 4	Droga ustawy po usunięciu niezgodności.	Senat jako wariant, brak przejścia bez usunięcia.	
L16	art. 122 ust. 2	Brak sankcji za niepodpisanie.	Procedura staje.	
L17	art. 119, 121, 122	Brak terminów Sejmu i Marszałka.	Wspólny parametr U6.	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L18	art. 125 ust. 4, art. 228 ust. 7, art. 235 ust. 6	Czy zakaz obejmuje referendum zatwierdzające.	Dwa warianty, przy zakazie procedura staje, gdy ochrona obejmuje całe okno 60 dni.	
L19	art. 125 ust. 3, art. 235 ust. 6	Brak progu frekwencji przy zatwierdzeniu.	Wystarcza jeden ważny głos „za”.	
L20	art. 122, art. 235 ust. 7	Weto i wniosek do Trybunału.	Bez weta, Trybunał jako wariant.	
L21	art. 228 ust. 6	Którego etapu dotyczy zakaz zmiany Konstytucji.	Wiąże zakaz z podpisem (V4).	
L22	art. 235 ust. 2	Brak uzgadniania przy odmiennym tekście Senatu.	Traktuje to jako brak uchwalenia.	
L23	art. 125 ust. 4	Skutek nieważności referendum zatwierdzającego.	Kończy procedurę (V7).	
L24	art. 235 ust. 3 i 5	Brak najpóźniejszych terminów w Sejmie.	Procedura może trwać dowolnie długo.	
L25	art. 158 ust. 1, 159 ust. 2, 162 ust. 3	Brak terminu i skutku bezczynności Prezydenta.	Procedura staje.	
L26	art. 159 ust. 1	Odpowiednie stosowanie art. 158 ust. 2.	Parametry R2 i R3.	
L27	art. 158 ust. 2	Brak najpóźniejszego dnia głosowania.	Wniosek może czekać dowolnie długo.	
L28	art. 158 ust. 2	Czy limit 3 miesięcy przechodzi na nowy rząd.	Zeruje historię (R5).	
L29	art. 158 ust. 2	Niepoddanie wniosku pod głosowanie.	Wniosek czeka.	
L30	art. 125 ust. 3	Rozstrzygająca większość i remis.	Przyjmuje Q1.	
L31	art. 125 ust. 3–4	Skutek wyniku niewiążącego i nieważnego.	Kończy procedurę.	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L32	art. 125 ust. 3, art. 235 ust. 6	Różne warunki referendum.	Ten sam wynik zatwierdza zmianę, choć nie wiązałby przy art. 125.	
L33	art. 125, art. 228 ust. 7	Zarządzone referendum w stanie nadzwyczajnym.	Procedura staje, bez odwołania i przesunięcia.	
L34	art. 125 ust. 5	Brak terminów w tekście Konstytucji.	Parametr Q4, bez ustawy.	
L35	art. 127 ust. 6	Remis w drugiej turze.	Bez zapasu procedura staje.	
L36	art. 127 ust. 4–5	Jedyny kandydat bez większości.	Procedura staje.	
L37	art. 127 ust. 5	Wycofanie bez kolejnego kandydata.	Brak przejścia po wyczerpaniu zapasu.	
L38	art. 128 ust. 2, art. 228 ust. 7	Wybory po opróżnieniu urzędu w okresie ochronnym.	Kolizja tylko przy ochronie na całe okno 74 dni.	
L39	art. 131 ust. 4, art. 155 ust. 2	Obowiązek skrócenia kadencji w czasie zastępstwa.	Kolizja, jeśli nakaz przechodzi na zastępcę.	
L40	art. 131 ust. 3	Obaj Marszałkowie nie mogą działać.	Brak dalszego zastępstwa (W9).	
L41	art. 145 ust. 3	Zawieszenie bez terminu.	Może trwać bez końca.	
L42	art. 131 ust. 1	Powrót po przejściowej niemożności.	Przyjmuje W7.	
L43	art. 128 ust. 2	Zakres końcówki przepisu.	Przyjmuje W1.	
L44	art. 231	Skutek przekroczenia 48 godzin.	Po terminie nie ma przedstawienia, a stan wojenny bez terminu nie wychodzi z tego etapu.	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L45	art. 229	Brak limitu i trybu zakończenia stanu wojennego.	Przyjmuje S5.	
L46	art. 230 ust. 2, art. 232	Przedłużanie stanu klęski bez limitu.	Stan może obowiązywać dowolnie długo.	
L47	art. 231, art. 232	Stan klęski bez przedstawienia i uchylenia przez Sejm.	Kontrola tylko przy przedłużeniu.	
L48	art. 228 ust. 6–7	Okres 90 dni po stanie.	Zmianę można podpisać, ale referendum i wyborów nie można przeprowadzić.	
L49	art. 228 ust. 7	Znaczenie odpowiedniego przedłużenia kadencji.	Pierwszy dzień poza okresem (S7), bez czasu na wybory.	
L50	art. 228 ust. 7 zd. 2	Lokalny zasięg stanu.	Model nie ma terytorium.	
L51	art. 234 ust. 1	Skutek niezatwierdzenia rozporządzenia.	Tylko przejście zatwierdzające (S10).	
L52	art. 230, art. 231	Upływ terminu stanu przed decyzją Sejmu.	Stan wygasa (S9).	
L53	art. 122 ust. 5, art. 144 ust. 3 pkt 6	Czy weto mieści się w odmowie podpisania.	Dwa warianty (K1).	
L54	art. 144 ust. 1 i 3	Pojęcie aktu urzędowego.	Nie rozstrzyga, przyjmuje zamknięty katalog (K2).	
L55	art. 144 ust. 2, art. 229, art. 230	Skutek odmowy kontrasygnaty.	Automaty jej nie sprawdzają (K3).	
L56	art. 79, art. 188 pkt 5, art. 191 ust. 1 pkt 1	Czy podmioty z pkt 1 wnoszą skargę.	Skarga tylko z art. 79 (K4).	
L57	art. 188, art. 234	Kontrola rozporządzeń z mocą ustawy.	Tylko względem Konstytucji (K5).	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L58	art. 79, art. 188 pkt 1–3, art. 193	Akt miejscowy i prawo organizacji poza pkt 1–3. Akt miejscowy może jednak podlegać skardze lub pytaniu. Recenzent techniczny wskazał omówienie SK 42/02, niezweryfikowane w projekcie.	Rozdziela tryby (K8), nie bada charakteru normatywnego.	
L59	art. 131, art. 144 ust. 3	Czy zastępca ma pozostałe prerogatywy.	Jeszcze nie opisuje.	
L60	art. 31 ust. 3, 39, 40, 52 ust. 4, 53 ust. 6–7, 54 ust. 2	Zakazy bez wyjątku a ogólna klauzula ograniczeń.	Przyjmuje zakaz (E2).	
L61	art. 22, 45, 53, 59, 61, 64	Stosunek klauzul szczególnych do art. 31 ust. 3.	Dwa warianty, różne wyniki (E1).	
L62	art. 52 ust. 4, art. 54 ust. 2, art. 233 ust. 1	Zakazy niewymienione w art. 233 ust. 1.	Wynik zależy od dalszego obowiązywania zakazów (E7), a nie od art. 31 ust. 3.	
L63	art. 31 ust. 3, art. 228 ust. 3, art. 233	Art. 31 ust. 3 w stanach nadzwyczajnych.	Wariant E3.	
L64	art. 79, art. 81	Art. 81 a skarga konstytucyjna.	Nie łączy tych przepisów.	
L65	art. 45 ust. 2	Przepis nie wspomina o ustawie.	Wymaga ustawy (E4).	
L66	m.in. art. 1, 2, 82	Niepełna lista pojęć ocennych.	16 parametrów, część bez wpływu na wyniki (E6).	
L67	art. 37 ust. 2	Wyjątki dla cudzoziemców.	Nie rozróżnia podmiotów praw.	
L68	art. 59 ust. 1–4	Zakres warunku umów, także dla rokowań, strajku i rolników.	Stosuje go do ust. 1–3 (E8).	

Id	Przepisy	Problem	Co robi model	Ocena
L69	art. 45 ust. 1, art. 53 ust. 1–2, art. 54 ust. 2, art. 64	Kilka norm w jednym ustępie.	Rozróżnia wybrane czynności, inne ustępy mogą tego wymagać.	
L70	art. 190 ust. 2–3	Brak skutku nieogłoszenia orzeczenia.	Procedura staje, orzeczenie nie wchodzi w życie.	
L71	art. 225, art. 228 ust. 7	Kolizja dozwolenia z zakazem.	Obu przepisów można przestrzegać, nie skracając kadencji.	
L72	cała Konstytucja	Ograniczony zakres analizy wykonalności.	Wynik dotyczy 10 norm (F1).	
L73	art. 128, 131 ust. 4, 155 ust. 2, 235 ust. 6–7	Sprzeczność chwilowa a możliwość wykonania obowiązku później.	Bada okna terminowe, art. 155 ust. 2 przy skończonej historii da się wykonać później, art. 131 ust. 4 nie jest liczony w czasie.	

Warianty do decyzji

Model utrzymuje 51 wariantów o statusie roboczym, ale decyzji prawnika wymaga osiemnaście poniższych wyborów. Pozostałe to dodatkowe limity czasu i parametry scenariuszy, które nie rozstrzygają wykładni.

Założenie	Wybór	Skutek dla modelu	Decyzja
G2	Mianownik: wszyscy głosujący albo tylko „za” i „przeciw”	Zmienia minima przy większości bezwzględnej, 2/3 i 3/5.	
P5	Pierwszeństwo art. 228 ust. 7 albo art. 155 ust. 2	Decyduje, czy kadencję można skrócić w okresie ochronnym.	
U4	Powrót do Senatu po usunięciu niezgodności: tak albo nie	Zmienia przebieg każdego zwrotu ustawy.	
V5	Zakaz obejmuje referendum z art. 235 ust. 6 albo nie	Decyduje, czy procedura zmiany może stanąć w okresie ochronnym.	

Założenie	Wybór	Skutek dla modelu	Decyzja
V8	Wniosek do Trybunału przed podpisem: tak albo nie	Decyduje, czy zmiana Konstytucji może czekać na orzeczenie.	
R2	Próg powtórnego wniosku przeciw ministrowi: 115 posłów albo inny	Zmienia warunek powtórzenia wniosku w ciągu 3 miesięcy.	
W1	Końcówka art. 128 ust. 2 dotyczy obu trybów albo tylko opróżnienia urzędu	Zmienia terminy wyborów zwykłych.	
W2	Dwie kadencje łącznie albo tylko następujące po sobie	Zmienia krąg dopuszczalnych kandydatów.	
S9	Stan wygasa przed decyzją Sejmu albo inny skutek	Zmienia przebieg krótkich stanów nadzwyczajnych.	
K1	Weto bez kontrasygnaty albo z kontrasygnatą	Decyduje, czy wniosek z art. 122 ust. 5 wymaga podpisu Prezesa Rady Ministrów.	
K4	Skarga tylko z art. 79 albo szerszy krąg z art. 191	Zmienia krąg wnoszących skargę.	
K7	Zakres art. 186 ust. 2: pkt 1 i pkt 3 względem Konstytucji albo węższy	Zmienia uprawnienie Krajowej Rady Sądownictwa.	
K8	Przedmiot skargi i pytania: każdy akt normatywny albo węższy krąg	Zmienia kontrolę aktów miejscowych.	
E1	Klauzula i art. 31 ust. 3 łącznie albo klauzula zamiast	Zmienia wyniki dla art. 22, 61 i 64.	
E2	Zakazy bez wyjątku: tak albo pełne stosowanie art. 31 ust. 3	Zmienia podział na prawa ograniczalne i nieograniczalne.	
E3	Art. 31 ust. 3 w stanach nadzwyczajnych: tak albo nie	Zmienia wynik przy celu spoza art. 31 ust. 3.	
E7	Zakazy spoza art. 233 ust. 1 w stanie nadzwyczajnym: obowiązują albo nie	Decyduje m.in. o art. 52 ust. 4 i art. 54 ust. 2 w tych stanach.	

Założenie	Wybór	Skutek dla modelu	Decyzja
F2	Reguła dla siedmiu par kolizji: pierwszeństwo zakazów, nakazów albo osobna dla każdej pary	Decyduje o tym, która norma ustępuje w każdej z par.	

Jak odpowiedzieć

Najlepiej wpisywać oceny bezpośrednio w tabelach, a uzasadnienia i podstawy prawne dodawać jako komentarze. Po recenzji każdy wariant dostanie status przyjęty albo zweryfikowany, a model zostanie poprawiony przed kolejnymi przepisami.